

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3240/2537

นาง โสม พรหม น้อย
นาง สุด ใจ มั่น วงศ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 1367, มาตรา 1373, มาตรา 1600

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) มีชื่อโจทก์เป็นผู้ครอบครองในเบื้องต้นจะต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1373 ม. มารดาจำเลยปักเสาไฟฟ้าและเดินสายไฟฟ้าผ่านที่พิพาทของโจทก์โดยโจทก์มิได้ยินยอมจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์เมื่อ ม. ถึงแก่ความตายจำเลยเป็นทายาทผู้รับมรดกของ ม.จึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของผู้ครอบครองที่พิพาท เมื่อเดือนมีนาคม 2529 นางมีมารดาจำเลยที่ 1 ร่วมกับจำเลยที่ 2 ที่ 3 ทำการปักเสาไฟฟ้าในที่ดินของโจทก์แล้วเดินสายไฟฟ้าผ่านที่ดินของโจทก์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ ต่อมานางมีถึงแก่ความตายจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นทายาทผู้รับมรดกของนางมีจึงมีหน้าที่รื้อถอนเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้างดงกล่าว ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันรื้อถอนเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าที่ปักวางผ่านที่ดินของโจทก์กับทำที่ดินของโจทก์ให้เป็นดังเดิม

จำเลยที่ 1 ให้การและแก้ไขคำให้การว่า โจทก์ได้แบ่งขายที่พิพาททางทิศเหนือให้แก่จำเลยที่ 3 เนื้อที่ 56 ตารางเมตรเศษต่อมาจำเลยที่ 3 ขายที่ส่วนดังกล่าวให้

นางมีมารดาจำเลยที่ 1 นางมีได้ทำการปักเสาไฟฟ้าและเดินสายไฟฟ้าเข้าบ้านผ่านที่ดินแปลงนี้โดยโจทก์ไม่ขัดขวาง จำเลยที่ 2 ที่ 3 ไม่ได้เข้าเกี่ยวข้องกับการกระทำของนางมี การกระทำของนางมีไม่เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การและแก้ไขคำให้การว่า ที่พิพาทไม่ใช่ของโจทก์จำเลยที่ 3 ไม่ได้ร่วมกับจำเลยอื่นทำการดั่งที่โจทก์กล่าวอ้างขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 รื้อถอนเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าที่ปักวางผ่านที่ดินของโจทก์ ทำที่ดินของโจทก์ให้เป็นดังเดิม นอกจากที่แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ตามเอกสารหมาย จ.1 มีชื่อโจทก์เป็นผู้ครอบครองในเบื้องต้นจะต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1373 และฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์เป็นเจ้าของผู้มีสิทธิครอบครองที่พิพาท การที่มารดาจำเลยที่ 1 ปักเสาไฟฟ้าและเดินสายไฟฟ้าผ่านที่ดินพิพาทของโจทก์เป็นการละเมิดต่อโจทก์ จำเลยที่ 1 เป็นทายาทผู้รับมรดกของนางมีจึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์

พิพากษายืน

(จรัญ หัตถกรรม-นาม ยิ้มแย้ม-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ